



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número:

Referencia: EX-2017-23578529- -APN-DDYME#MP - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA (CONC. 1525)

VISTO el Expediente EX-2017-23578529- -APN-DDYME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedese su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que, la operación de concentración económica notificada con fecha 9 de octubre de 2017, consiste en la adquisición del control exclusivo de la firma LA MERIDIONAL COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. por parte de la firma FAIRFAX LATIN AMERICA LIMITED a través de la compra del NOVENTA Y NUEVE COMA NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO POR CIENTO (99,998 %) de las acciones a las firmas AMERICAN INTERNATIONAL OVERSEAS LIMITED y AIG GLOBAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED, ambas controladas por la firma AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.

Que, la citada operación de concentración económica notificada se instrumentó a través de un contrato de compraventa de acciones acompañado en una carta oferta de fecha 29 de septiembre de 2017.

Que, como consecuencia de la citada operación, la firma FAIRFAX LATIN AMERICA LIMITED obtendrá el control exclusivo de la firma LA MERIDIONAL COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 29 de septiembre de 2017.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del

Artículo 6° de la Ley N° 25.156. Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) establecida en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 10 de enero de 2018, correspondiente a la “CONC. 1525”, donde aconseja al señor Secretario de Comercio, autorizar la adquisición del control exclusivo de la firma LA MERIDIONAL COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. por parte de la firma FAIRFAX LATÍN AMERICA LIMITED a través de la compra del NOVENTA Y NUEVE COMA NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO POR CIENTO (99,998 %) de las acciones a las firmas AMERICAN INTERNATIONAL OVERSEAS LIMITED y AIG GLOBAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada consistente en la adquisición del control exclusivo de la firma LA MERIDIONAL COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. por parte de la firma FAIRFAX LATÍN AMERICA LIMITED a través de la compra del NOVENTA Y NUEVE COMA NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO POR CIENTO (99,998 %) de las acciones, a las firmas AMERICAN INTERNATIONAL OVERSEAS LIMITED y AIG GLOBAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 10 de enero de 2018, correspondiente a la “CONC. 1525”, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2018-01836449-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: CONC 1525 - ART. 13. a)

EX-2017-23578529-APN-DDYME#MP (Conc.1525) CQ-JH

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el EX-2017-23578529-APN-DDYME#MP del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado CONC. 1525 - FAIRFAX LATIN AMERICA LIMITED, AMERICA INTERNATIONAL OVERSEAS LIMITED Y AIG GLOBAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156”, en trámite ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES.

I.1. La Operación

1. La operación de concentración económica notificada en fecha 9 de octubre de 2017 consiste en la adquisición del control exclusivo de la firma LA MERIDIONAL COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. (en adelante “LA MERIDIONAL”) por parte de FAIRFAX LATIN AMERICA LIMITED (en adelante “FAIRFAX”) a través de la compra del 99,998% de las acciones a las firmas AMERICAN INTERNATIONAL OVERSEAS LIMITED (en adelante “AMERICAN”) y a AIG GLOBAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED (en adelante “AIG”).
2. La operación se instrumentó a través de un contrato de compraventa de acciones acompañado en una carta oferta de fecha 29 de septiembre de 2017 1, dirigida a la compradora por los vendedores.
3. Como consecuencia de la operación FAIRFAX obtendrá el control exclusivo de LA MERIDIONAL.
4. El cierre de la operación fue el 29 de septiembre de 2017 2, y fue notificada por las partes en tiempo y forma (3).

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. La compradora

5. FAIRFAX es una empresa constituida bajo las leyes de Canadá, inscrita ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de implementar esta transacción. Se encuentra controlada por FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED, una sociedad de inversión que, a través de sus subsidiarias, opera en el mercado de seguros de daños, reaseguro y gestión de inversiones. FAIRFAX controla en forma exclusiva la firma ODYSSEY REINSURANCE COMPANY (en adelante “ODYSSEY”), empresa proveedora de reaseguros inscrita en el Registro de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y como aseguradora admitida ante la SUPERINTENDENCIA DE

I.2.2. La vendedora

6. AMERICAN es una empresa debidamente constituida bajo las leyes de Bermuda, controlada en forma directa por AIG LATIN AMERICA INVESTMENTS, SL titular del 100% de las acciones. su última controlante es AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.

7. AIG es una empresa debidamente constituida bajo las leyes de Bermuda, controlada por AMERICAN titular del 100 % de sus acciones.

I.2.3. El Objeto

8. LA MERIDIONAL es una sociedad anónima constituida conforme las leyes de la República Argentina dedicada a la actividad de seguros. En tiempo previo a la operación, AMERICAN era titular del 95,431% de sus acciones y AIG del 4,567%.

II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO Y PROCEDIMIENTO

9. La transacción analizada en apartados anteriores constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia y que las firmas intervinientes en la misma la han notificado en tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 8° de la misma norma.⁴

10. Con fecha 9 de octubre de 2017, las partes notificaron la operación mediante la presentación conjunta del Formulario F1 correspondiente.

11. Con fecha 10 de octubre de 2017 esta COMISIÓN NACIONAL, en virtud de lo estipulado en el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, solicitó a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, la intervención en relación a la operación bajo análisis. El oficio fue remitido en la misma fecha mediante comunicación oficial dentro del sistema de gestión documental electrónica. Habiendo transcurrido ampliamente el plazo otorgado y no habiéndose expedido al respecto, en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 89/2001, se considera no posee objeción alguna que formular.

12. Con fecha 27 de octubre de 2017, esta COMISIÓN NACIONAL entendió que las partes debían adecuar el Formulario F1 a los requerimientos establecidos en la Resolución N° 40/01 de la SDCyC (B.O. 22/02/01), como así también que el mismo se encontraba incompleto detallando las observaciones correspondientes, comunicándoles a los notificantes que hasta tanto no adecuaran el formulario no comenzaría a correr el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156, plazo que quedaría automáticamente suspendido hasta tanto suministraran en forma completa la información y/o documentación requerida. El requerimiento fue notificado a la compradora y vendedora en fechas 3 y 6 de noviembre de 2017 respectivamente.

13. Con fecha 20 de diciembre de 2017 las partes contestaron en forma completa el requerimiento efectuado, teniéndose por completo el Formulario F1 el día hábil posterior a la última fecha reseñada.

III. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

III.1. Naturaleza de la operación

14. Tal como fuera expuesto, la presente operación consiste en la adquisición del control exclusivo de la firma LA MERIDIONAL por parte de FAIRFAX.

15. En la Tabla N° 1 se consignan exclusivamente las compañías involucradas en la operación junto a una concisa descripción de la actividad empresarial que desarrolla cada una de ellas.

Tabla N° 1 - Actividad de las Firmas Involucradas

Empresa	Actividad
GRUPO COMPRADOR	
ODYSSEY REINSURANCE COMPANY	Dedicada a la provisión de reaseguros
EMPRESA OBJETO	
LA MERIDIONAL COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.	Dedicada a la actividad de seguros.

Fuente: CNDC en base a información aportada por las partes en el presente expediente

16. En función de las actividades realizadas por las empresas involucradas se puede identificar una relación vertical entre los servicios de reaseguro ofrecidos por la empresa ODYSSEY y los servicios de seguros ofrecidos por la empresa objeto.

17. La participación de ODYSSEY en las primas de reaseguro aceptadas por las entidades reaseguradoras ha sido menor al 0,5% en el periodo 2014 – 2016. Por su parte, la participación de la aseguradora objeto en el total del monto reasegurado en Argentina es del 0,001% para los años mencionados.

18. En función de lo expuesto, cabe concluir que la presente operación no altera negativamente las condiciones de competencia imperantes en las actividades afectadas por la misma. De tal modo, esta Comisión Nacional considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

III.2. Cláusulas de Restricciones Accesorias

19. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes, esta Comisión Nacional advierte la presencia de una cláusula en el documento en el que se instrumentó la operación, identificada como “5.NO COMPETENCIA Y NO OFRECIMIENTO” donde las partes acuerdan que por el plazo de tres (3) años a partir del cierre, la vendedora no se dedicará en Argentina al negocio de seguros (5.1) y por el plazo de un (1) año a partir del cierre no contratará a ningún alto ejecutivo de la compradora o de la objeto. Asimismo, establecen en la cláusula 5.4 que las restricciones descriptas son justas y razonables en todas las circunstancias y de no mayor duración, alcance y aplicación de lo que resulta necesario para la protección de los intereses de las partes. Finalmente, en la cláusula 5.7 establece que por el plazo de un (1) año desde la fecha de cierre, la compradora no contratara a ningún alto ejecutivo de la vendedora ubicado en Argentina, con responsabilidades vinculadas al objeto o al negocio multinacional de la controlante de las vendedoras.

20. En principio las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulen recíprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en esta materia. En consecuencia, lo acordado constituiría la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. No obstante, las restricciones accesorias pueden encontrarse alcanzadas por el Artículo 7 de la Ley N° 25.156, si se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar en un perjuicio para el interés económico general.

21. Por ello, las cláusulas con restricciones accesorias deber considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre el mercado⁵, tal como ha sido explícitamente recogido como fundamento de la decisión revocatoria de la Resolución SC N° 63/2012 realizada por la Cámara Civil y Comercial Federal – Sala 1 en la Causa 25.240/15/CA2.

22. Asimismo, las objeciones contra las restricciones accesorias deben fundarse con la misma rigurosidad con que se fundamente cualquier objeción al acuerdo que instrumenta la operación notificada, siendo responsabilidad de esta Comisión Nacional proveer evidencia suficiente para encuadrar el acuerdo y/o las cláusulas de restricciones accesorias en el Artículo 7 de la Ley, al atribuirles por objeto o efecto restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general. En este sentido también se ha expresado el fallo precitado, que consideró no fundamentada la Resolución SC N° 63/2012 en lo respectivo a las cláusulas de restricciones accesorias.

23. En este caso, y según se ha expuesto en la sección precedente, esta Comisión Nacional no ha encontrado elementos de preocupación sobre los efectos en la competencia de la operación notificada.

24. Por tanto, siguiendo con la línea de razonamiento descripta en los párrafos precedentes, en el caso bajo análisis, la

operación notificada no presenta ningún elemento de preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia y las restricciones accesorias a dicha operación acordada por las partes contratantes, por sí mismas no tienen potencial entidad como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio para el interés económico general.

IV. CONCLUSIONES

25. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

26. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la adquisición del control exclusivo de la firma LA MERIDIONAL COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. por parte de FAIRFAX LATÍN AMERICA LIMITED a través de la compra del 99,998% de las acciones a las firmas AMERICAN INTERNATIONAL OVERSEAS LIMITED y AIG GLOBAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. a) de la Ley N° 25.156.

27. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento e intervención.

Se deja constancia que el Señor Vocal Dr. Eduardo Stordeur no suscribe el presente por encontrarse de licencia.

(1) Denominada “Oferta01/2017” agregada a las actuaciones en su idioma original en el número de orden 10 mediante IF-2017-24194427-APN-DR#CNDC (páginas 167/195), y su traducción debidamente legalizada (páginas 196/223).

2 Tal como surge de la carta de notificación de transmisión de acciones dirigida a LA MERIDIONAL en fecha 29 de septiembre de 2017, acompañada por las partes en su idioma original junto a su traducción debidamente legalizada, en fecha 20 de diciembre de 2017.

(3) La operación se notificó el día 9 de octubre de 2017 a las 9.30 hs, esto es, en el sexto día hábil dentro de las dos primeras horas.

(4) La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y los objetos de las operaciones, a nivel nacional supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000.-) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

(5) Es en este contexto en el cual la autoridad debe analizar y considerar los criterios de necesidad, vinculación, duración y las respectivas definiciones de los mercados geográfico y del producto de la operación notificada.